

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3742/2533

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทสุรามหาคุณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 166, มาตรา 172, มาตรา 192, มาตรา 341, มาตรา 342 วรรคสอง, มาตรา 344

ป.วิ.พ. มาตรา 144, มาตรา 173 (1)

ป.รษฎากร มาตรา 65 ตี (19

ในคดีก่อนจำเลยที่ 1 ฟ้องเรียกเงินค่าสุราสำรอง โจทก์ให้การต่อสู้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ค่าส่วนแบ่งกำไรสุทธิและได้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ไปแล้วประเด็นข้อพิพาทในคดีก่อนจึงมีว่าจำเลย (โจทก์ในคดีนี้) มีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือไม่คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิที่จำเลยที่ 1 ชำระไม่ครบถ้วนตามสัญญา จำเลยให้การว่าชำระแก่โจทก์ครบถ้วนตามสัญญาแล้วประเด็นข้อพิพาทจึงมีว่า จำเลยที่ 1 ชำระเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิให้โจทก์ครบถ้วนหรือไม่ ประเด็นข้อพิพาทในคดีก่อนและคดีนี้จึงเป็นคนละประเด็นกัน ไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

โจทก์ให้จำเลยที่ 1 เข้ามาดำเนินการในโรงงานโดยมีข้อตกลงในการผลิตและจำหน่ายสุรา ค่าตอบแทนพิเศษ ส่วนแบ่งกำไรสุทธิและข้อตกลงอื่น ๆ สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนกันนอกเหนือไปจากสัญญาเช่าธรรมดา เงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิมิใช่ค่าเช่า ทั้งมิได้กำหนดจำนวนเงินกันไว้แน่นอน แม้จะกำหนดจ่ายเป็นระยะเวลา กรณีไม่ต้องด้วยอายุความ 5 ปี ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 จึงต้องใช้อายุความในบททั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 มีกำหนด 10 ปี

การที่จำเลยที่ 1 ได้ตอบหนังสือทวงถามของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 พร้อมจะจ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิที่ยังส่งไม่ครบถ้วน พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า แต่มีเงื่อนไขว่าขอให้รอฟังผลคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีที่ตนเป็นโจทก์ฟ้องกรมสรรพากรในปัญหาเรื่องการคำนวณกำไรสุทธิก่อน แสดงว่าจำเลยที่ 1 เห็นว่าการคำนวณส่วนแบ่งกำไรสุทธิของตนนั้นถูกต้องแล้ว มิได้ยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ตามที่ทวงถามแต่อย่างใด ส่วนข้อความที่ว่าจะนำหนังสือคำประกันมามอบให้โจทก์นั้น ก็เป็นเพียงคำเสนอให้โจทก์เห็นว่าจำเลยที่ 1 มิได้มีเจตนากระทำความผิดสัญญาเท่านั้น จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการรับสภาพหนี้ซึ่งจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 อย่างไรก็ตาม หนังสือดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการละเลยซึ่งประโยชน์แห่งอายุความในเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิและดอกเบี้ยส่วนเกิน 10 ปี และ 5 ปี ซึ่งขาดอายุความในวันทำหนังสือดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 192 จำเลยที่ 1 จึงหาสิทธิที่จะยกอายุความขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบในหนี้จำนวนดังกล่าวไม่ ทั้งนี้เงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิและดอกเบี้ยส่วนที่ขาดอายุความนั้น แม้จำเลยจะสามารถยกขึ้นต่อสู้กับโจทก์ได้ก็ตาม แต่อายุความย่อมไม่ตัดรอน การหักกลบลบหนี้โจทก์จึงมีสิทธินำหนี้ดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้ได้ถ้าเวลาที่อาจจะหักกลบลบหนี้กับจำเลยที่ 1 ได้นั้น สิทธิเรียกร้องของโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ

โจทก์ได้แสดงเจตนาหักกลบลบหนี้ไปยังจำเลยที่ 1 การแสดงเจตนาของโจทก์จึงมีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงวันที่ 23 มกราคม 2523 ซึ่งเป็นเวลาที่อาจหักกลบลบหนี้ได้เป็นครั้งแรก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 342 วรรคสอง ในวันดัง

กล่าวเมื่อหักกลบลบหนี้กันแล้ว จำเลยที่ 1 ยังคงเป็นหนี้เงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิของปี 2522 นับถึงวันฟ้องยังไม่ถึง 10 ปี คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

แม้หนี้ที่จำเลยที่ 1 อ้างชำระให้โจทก์บางส่วนจะขาดอายุความซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่เป็นผู้ค้ำประกันมีสิทธิที่จะยกขึ้นต่อสู้ได้ก็ตาม แต่เมื่อหนี้ส่วนที่เหลือซึ่งยังไม่ขาดอายุความมีเกินกว่าวงเงินที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยอมรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน จำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงต้องรับผิดเต็มตามสัญญาค้ำประกัน

จำเลยที่ 1 ได้ฟ้องโจทก์เรียกเงินค่าสุราสำรองที่ศาลแพ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แต่จำเลยที่ 1 มาฟ้องแย้งเรียกเงินค่าสุราสำรองจำนวนเดียวกันกับที่ได้ฟ้องในคดีดังกล่าวในคดีนี้อีก ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ในส่วนนี้จึงเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173(1)

ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งเรียกให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของโจทก์ ซึ่งจำเลยที่ 1 มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จำเลยที่ 1 ชำระไปแล้ว จึงเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลของจำเลยที่ 1 เอง มิใช่ชำระแทนโจทก์ โจทก์จะมีหน้าที่เสียภาษีหรือไม่ก็ตาม จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิมาเรียกร้องให้โจทก์ชำระเงินในส่วนนี้ และไม่อาจรับช่วงสิทธิจากกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังมาเรียกร้องได้อีกเช่นเดียวกันจำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้องแย้งได้

สัญญาค้ำประกันข้อ 2 มีใจความว่า จำเลยที่ 3 ยอมรับรู้และยินยอมด้วยในกรณีที่โจทก์ได้ยินยอมให้ผิดหรือผ่อนเวลา หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่จำเลยที่ 1 โดยเพียงแต่โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 1 โดยเพียงแต่โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 3 ทราบโดยไม่ชักช้าเท่านั้นทั้งการที่โจทก์ไม่ได้ฟ้องจำเลยในทันทีที่หนี้ถึงกำหนดชำระไม่ใช่การผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้

จำเลยที่ 1 มิได้ตกลงให้โจทก์นำเงินค่าสุราสำรองมาหักกลบลบหนี้ตามข้อ
เสนอของโจทก์ แต่โจทก์ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 341 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขันเพื่อใช้สิทธิในการ
ผลิตและจำหน่ายสุราจากโจทก์ โดยกำหนดให้จำเลยที่ ๑ แบ่งเงินกำไรสุทธิที่ได้จาก
กิจการผลิตและจำหน่ายสุราตามสัญญาที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีตามประมวล
รัษฎากรให้แก่โจทก์ โดยจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ซึ่งเป็นธนาคารได้ทำสัญญาค้ำประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาของจำเลยที่ ๑ ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระเงินส่วนแบ่ง
กำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๑๓ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ครบถ้วนถูก
ต้องตามสัญญา ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๑๐๒,๖๖๒,๙๓๙.๕๙ บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๙ ต่อปีในต้นเงิน ๖๘,๑๒๑,๐๗๘.๙๖ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๖จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์โดยให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ รับผิดชอบใน
วงเงินไม่เกินธนาคารละ ๘,๑๒๕,๐๐๐ บาท

จำเลยที่ ๑ ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ ๑ ได้ชำระเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิให้
โจทก์ตามสัญญาโดยไม่ผิดนัด โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความและ
โจทก์มีหน้าที่ต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรในจำนวนเงินส่วน
แบ่งกำไรสุรานั้น แต่โจทก์ไม่ชำระ จำเลยที่ ๑ ได้ชำระภาษีต่อกรมสรรพากรแทน
โจทก์ไปเป็นเงิน ๙๓,๙๑๔,๙๙๐.๘๖ บาท โจทก์มีหน้าที่ต้องคืนให้จำเลยที่ ๑ พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๓ ต่อปี นับถึงวันฟ้องแย้งเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวม
๑๗๖,๗๙๙,๒๙๖.๗๗ บาท โจทก์ไม่มีสิทธิหักกลบลบหนี้จากจำนวนเงินค่าสุราสำรองซึ่ง

โจทก์ได้รับจากผู้เช่ารายใหม่เต็มจำนวนตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๓ โจทก์มีหน้าที่จะต้องชำระเงินค่าสุราสำรองให้จำเลยที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๓ ต่อปี นับถึงวันฟ้องแย้งเป็นเงิน ๑๐๒,๙๑๖,๑๖๙.๐๙ บาท จำเลยที่ ๑ เคยฟ้องเรียกให้โจทก์ชำระค่าสุราสำรองพร้อมค่าเสียหายต่อศาลแพ่ง โจทก์ให้การต่อสู้ในคดีดังกล่าวว่าได้นำเงินค่าสุราสำรองไปหักกลบลบหนี้กับส่วนแบ่งกำไรสุทธิที่จำเลยที่ ๑ ส่งไม่ครบ และเมื่อหักแล้วจำเลยที่ ๑ ยังเป็นหนี้ค่าส่วนแบ่งกำไรสุทธิ ๙,๗๒๙,๖๕๓.๒๔ บาท แต่ไม่ได้ฟ้องแย้งเรียกเงินดังกล่าวในคดีนั้น กลับมาฟ้องคดีนี้ซึ่งเป็นมูลความแห่งคดีเดียวกัน และไม่กล่าวถึงการหักกลบลบหนี้แต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้องโจทก์กับให้โจทก์ชำระเงินค่าภาษีที่จำเลยที่ ๑ ชำระแทน ๑๗๖,๗๙๙,๒๙๖.๗๗ บาท และค่าสุราสำรอง ๑๐๒,๙๑๖,๑๖๙.๐๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๓ ต่อปีของต้นเงิน ๙๓,๙๑๔,๙๙๐.๘๖ บาท และ ๗๔,๐๙๔,๙๗๗.๖๗ บาท ตามลำดับ นับแต่วันฟ้องแย้งไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่ ๑ ด้วย

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ให้การว่า โจทก์ผ่อนเวลาให้จำเลยที่ ๑ โดยไม่แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ทราบ จึงหลุดพ้นความรับผิดชอบโจทก์ขาดอายุความจำเลยที่ ๑ มีทรัพย์สินพอชำระหนี้โจทก์ได้โจทก์ชอบที่จะบังคับการชำระหนี้จากจำเลยที่ ๑ ก่อน ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๑ ว่า จำเลยที่ ๑ มีหน้าที่ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่กรมสรรพากร มิใช่เป็นการชำระภาษีแทนโจทก์ ฟ้องแย้งขาดอายุความฟ้องแย้งเงินค่าสุราสำรองเป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๔๒๖๗/๒๕๒๖ ของศาลแพ่งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินให้โจทก์จำนวน ๘,๐๖๑,๗๓๗.๘๙ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๙ ต่อปี โดยให้จำเลยที่ ๒ ที่

๓ ร่วมรับผิดชอบชำระให้โจทก์ธนาคารละ ๘,๑๒๕,๐๐๐ บาท ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ และฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๑ ให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า การที่โจทก์มิได้ฟ้องแย้งเรียกเงินค่าส่วนแบ่งกำไรสุทธิในคดีแพ่งหมายเลขดำ หมายเลขแดงที่ ๑๔๒๖๗/๒๕๒๗ที่จำเลยที่ ๑ ฟ้องโจทก์เรียกเงินค่าสุราสำรอง แต่กลับมาฟ้องจำเลยที่ ๑ เรียกเงินค่าส่วนแบ่งกำไรสุทธิในคดีนี้ เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๔ นั้น เห็นว่าในคดีดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ฟ้องโจทก์เรียกเงินค่าสุราสำรองโจทก์ให้การต่อสู้ว่า จำเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์ค่าส่วนแบ่งกำไรสุทธิและได้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ไปแล้ว ประเด็นข้อพิพาทในคดีดังกล่าวจึงมีว่า จำเลย (โจทก์ในคดีนี้) มีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือไม่แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิที่จำเลยที่ ๑ ชำระไม่ครบถ้วนตามสัญญา จำเลยที่ ๑ ให้การว่าชำระแก่โจทก์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ประเด็นข้อพิพาทจึงมีว่าจำเลยที่ ๑ ชำระเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิให้โจทก์ครบถ้วนแล้วหรือไม่ ประเด็นข้อพิพาทในคดีดังกล่าวและคดีนี้จึงเป็นคนละประเด็นกัน ไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

ส่วนปัญหาว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้น เห็นว่าตามสัญญาเช่า โจทก์ให้จำเลยที่ ๑ เข้ามาดำเนินการในโรงงานสุราบางยี่ขันโดยมีข้อตกลงในการผลิตและจำหน่ายสุรา ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าส่วนแบ่งกำไรสุทธิ และข้อตกลงอื่น ๆ อีกหลายประการสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนกันนอกเหนือ

ไปจากสัญญาเช่าธรรมดา เงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิมิใช่ค่าเช่า ทั้งมิได้กำหนดจำนวนเงินกันไว้แน่นอน แม้จะกำหนดจ่ายเป็นระยะเวลา กรณีก็ไม่ต้องด้วยอายุความ ๕ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๖ จึงต้องใช้อายุความในบททั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔ มีกำหนด ๑๐ ปี โจทก์ฟ้องคดีนี้ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๖ จึงมีเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิบางปี และดอกเบี้ยบางส่วนเกิน ๑๐ ปี และ ๕ ปี นับแต่วันถึงกำหนดชำระและขาดอายุความแล้ว การที่จำเลยที่ ๑ ได้ตอบหนังสือทวงถามของโจทก์มาตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๓ มีความว่า "ปัญหาว่า จำเลยที่ ๑ มีสิทธินำเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิของปีก่อนมาคำนวณหักเป็นรายจ่ายของปีถัดไปได้หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งจำเลยที่ ๑ เป็นโจทก์ฟ้องกรมสรรพากรอยู่ ขณะนี้คดีกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา หากศาลฎีกาพิพากษาว่ารายจ่ายส่วนแบ่งกำไรต้องห้ามมิให้หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ทรี (๑๙) แล้ว จำเลยที่ ๑ ก็พร้อมจะจ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิที่ยังส่งไม่ครบถ้วน พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๙ ต่อปี ตามสัญญาเช่าและตามกฎหมายซึ่งจำเลยที่ ๑ มีหน้าที่จะต้องชำระทันที ขอให้รอฟังผลคำพิพากษาของศาลฎีกาในประเด็นนี้ก่อน และเพื่อเป็นหลักประกันจะได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้มามอบไว้แก่โจทก์ต่อไป" นั้นศาลฎีกาเห็นว่า แม้ในหนังสือของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวจะมีข้อความว่าจำเลยที่ ๑ พร้อมจะจ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิที่ยังส่งไม่ครบถ้วนพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า แต่ก็มีเงื่อนไขว่าขอให้รอฟังผลคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีที่ตนเป็นโจทก์ฟ้องกรมสรรพากรในปัญหาเรื่องการคำนวณกำไรสุทธิก่อน แสดงว่า จำเลยที่ ๑ เห็นว่าการคำนวณส่วนแบ่งกำไรสุทธิของตนนั้นถูกต้องแล้ว มิได้ยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ตามที่ทวงถามแต่อย่างใด ส่วนข้อความที่ว่าจะนำหนังสือค้ำประกันมามอบให้โจทก์นั้น ก็เป็นเพียงคำเสนอให้โจทก์เห็นว่าจำเลยที่ ๑ มิได้มีเจตนากระทำผิดสัญญาเท่านั้น จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการรับสภาพหนี้ซึ่งจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒ อย่างไรก็ตาม หนังสือดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นการละเมิดซึ่งประโยชน์แห่งอายุความในเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิและดอกเบี่ยส่วนที่เกิน ๑๐ ปี และ ๕ ปีซึ่งขาดอายุความไปแล้วในวันทำหนังสือดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒ จำเลยที่ ๑ จึงหาสิทธิที่จะยกอายุความขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบในหนี้จำนวนดังกล่าวไม่ ทั้งนี้เงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิและดอกเบี่ยส่วนที่ขาดอายุความนั้น แม้จำเลยจะสามารถยกขึ้นต่อสู้กับโจทก์ได้ก็ตามแต่ อายุความย่อมไม่ตัดรอนการหักกลบลบหนี้ โจทก์จึงมีสิทธินำหนี้ดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้ได้ถ้าเวลาที่อาจจะหักกลบลบหนี้กับจำเลยที่ ๑ ได้นั้น สิทธิเรียกร้องของโจทก์ยังไม่ขาดอายุความข้อเท็จจริงได้ความจากคำรับของโจทก์จำเลยว่า ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๓ โจทก์ได้รับเงินค่าสุราสำรองซึ่งจะต้องคืนแก่จำเลยที่ ๑ เป็นเงิน ๗๔,๐๙๔,๙๗๗.๖๗ บาท และในวันดังกล่าวจำเลยที่ ๑ ค้างชำระเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิของปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๒ พร้อมดอกเบี่ยตามสัญญาซึ่งโจทก์คิดไม่เกิน ๕ ปี รวมเป็นเงิน ๘๒,๑๕๖,๗๑๕.๕๖ บาท เมื่อปรากฏว่าในวันดังกล่าว สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิและดอกเบี่ยส่วนที่ไม่เกิน ๕ ปี ยังไม่ขาดอายุความ โจทก์จึงมีสิทธินำหนี้ทั้งสองจำนวนดังกล่าวมาหักกลบลบกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๔๔ โจทก์ได้แสดงเจตนาหักกลบลบหนี้ไปยังจำเลยที่ ๑ แล้วตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ การแสดงเจตนาของโจทก์จึงมีผลย้อนหลังขึ้นไปถึง วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๓ ซึ่งเป็นเวลาที่อาจหักกลบลบหนี้กันได้ได้เป็นครั้งแรกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๔๒ วรรคสอง ในวันดังกล่าวเมื่อหักกลบลบหนี้กันแล้วจำเลยที่ ๑ ยังคงเป็นหนี้เงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิของปี พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่อีก ๘,๐๖๑,๗๓๗.๘๙ บาท นับจนถึงวันฟ้องยังไม่ถึง ๑๐ ปีคดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

สำหรับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เห็นว่า ตามสัญญาฉบับแรกเป็นการค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ ตลอดอายุสัญญา แม้หนี้ที่จำเลยที่ ๑

ค้างชำระให้โจทก์บางส่วนจะขาดอายุความซึ่งจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่เป็นผู้ค้ำประกันมี สิทธิที่จะยกขึ้นต่อสู้ได้ก็ตาม แต่เมื่อหนี้ส่วนที่เหลือซึ่งยังไม่ขาดอายุความมีเกินกว่า วงเงินที่จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ยอมรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ จึงต้องรับ ผิดเต็มตามสัญญาค้ำประกัน

ปัญหาว่า จำเลยที่ ๑ มีอำนาจฟ้องแย้งหรือไม่ เห็นว่าจำเลยที่ ๑ ได้ฟ้องโจทก์ เรียกเงินค่าสุราสำรองที่ศาลแพ่งตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๔๒๖๗/๒๕๒๗ คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แต่จำเลยที่ ๑ มาฟ้องแย้งเรียกเงินค่าสุราสำรอง จำนวนเดียวกันกับที่ได้ฟ้องในคดีดังกล่าวในคดีนี้อีก ฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๑ ในส่วน นี้ จึงเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๓(๑) ส่วนที่จำเลยที่ ๑ ฟ้องแย้งเรียกให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของการ ก่อสร้างที่เป็นส่วนแบ่งของโจทก์ โดยอ้างว่าจำเลยที่ ๑ ได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลดัง กล่าวแก่กรมสรรพากรแทนโจทก์ไปแล้วนั้น เห็นว่า การก่อสร้างดังกล่าวเป็นเงินรายได้ ของจำเลยที่ ๑ ซึ่งจำเลยที่ ๑ มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จำเลยที่ ๑ ชำระไปแล้วดังกล่าว จึงเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล ของจำเลยที่ ๑ เอง มิใช่ชำระแทนโจทก์ โจทก์จะมีหน้าที่เสียภาษีหรือไม่ก็ตาม จำเลยที่ ๑ ไม่มีสิทธิมาเรียกร้องให้โจทก์ชำระเงินในส่วนนี้ และไม่อาจรับช่วงสิทธิ จากกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังมาเรียกร้องได้อีกเช่นเดียวกัน จำเลยที่ ๑ จึง ไม่มีอำนาจฟ้องแย้งได้

ส่วนปัญหาที่จำเลยที่ ๓ ฎีกาว่า โจทก์ยินยอมให้ผ่อนเวลาแก่จำเลยที่ ๑ โดย มิได้แจ้งให้จำเลยที่ ๓ ทราบ และโจทก์ตกลงกับจำเลยที่ ๑ นำเงินค่าโอนขายสุรา สำรองมาหักกลบลบหนี้ เป็นการตกลงเสนอเงื่อนไขวิธีการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นหรือ เป็นการผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาให้จำเลยที่ ๑ โดยมิได้แจ้งให้จำเลยที่ ๓ ทราบ เป็นการผิดเงื่อนไขตามข้อ ๒ ของหนังสือสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ ๓ ไม่ต้องรับผิดชอบ

นั้นเห็นว่าสัญญาคำประกัน ข้อ ๒ มีใจความว่า จำเลยที่ ๓ ยอมรับรู้และยินยอมด้วย
ในกรณีที่โจทก์ได้ยินยอมให้ผิดหรือผ่อนเวลา หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาให้
แก่จำเลยที่ ๑ โดยเพียงแต่โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ ๓ ทราบโดยไม่ชักช้าเท่านั้น ทั้งการที่
โจทก์ไม่ได้ฟ้องจำเลยในทันทีที่หนี้ถึงกำหนดชำระไม่ใช่ว่าการผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้
สำหรับกรณีที่โจทก์ตกลงกับจำเลยที่ ๑ นำเงินค่าโอนขายสุราสำรองมาหักกลบลบ
หนี้เป็นการตกลงเสนอเงื่อนไขวิธีการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นนั้น เห็นว่า จากหนังสือ
โต้ตอบระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ แสดงว่าจำเลยที่ ๑ มิได้ตกลงให้โจทก์นำเงินค่า
สุราสำรองมาหักกลบลบหนี้ตามข้อเสนอของโจทก์แต่ประการใด แต่โจทก์ใช้สิทธิหัก
กลบลบหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๔๑ จำเลยที่ ๓ จึงต้องรับ
ผิดตามสัญญาคำประกันที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล
ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

ศาลแพ่ง - นายอุพม เฟื่อง पूง

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ